

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-08호

제목 건설공사 일용근로자 사회보험료 미가입

소관부서 ☒☒본부 ff·ee·gg기지본부, hh·ii·jj·aa·
kkll·bb·mmnn·oopp지역본부

조치부서 ☎☎☎☎처

내용

1. 업무 개요

ff, ee, gg기지본부 ☎☎☎☎부는 관할지역 “기계설비 유지보수” 등의 업무를, ☐☐☐☐부는 관할지역 “건축물(저장탱크, 접안시설 등) 및 건축물(사옥, 사택 등) 유지보수” 등의 업무를 담당하고 있으며,

hh, ii, jj, aa, kkll, bb, mmnn, oopp지역본부 <<<<부는 관할지역 “매설 주 배관(관리소 포함) 주변 굴착공사 관리 및 배관이설공사” 등의 업무를, ΨΨΨΨ부는 “▲▲설비 신·증설, 개선·보강공사 시공 및 공정관리” 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 및 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 따라 건설공사 계약당사자는 관련 법령에 따라 의무적으로 부담하여야 하는 사회보험료를 도급 산출내역서에 분명히 명시하도록 규정하고 있으며,

또한, 「국민건강보험법」 제7조(사업장의 신고), 「국민연금법」 제21조(가입자 자격 및 소득 등에 관한 신고) 제1항 및 같은 법 시행령 제2조(근로자에서 제외 되는 사람), 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 사업장의 사용자는 1개월 미만 일용근로자 및 간접노무비 대상(현장대리인 등)을 제외한 상용 근로자에 대해 사용일로부터 14일 이내에 보험자에게 신고하여야 하며, 보험료 납입확인서의 금액에 따라 정산한다고 규정하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

ff, ee, gg기지본부 ㉸㉸㉸㉸부 및 ff, ee기지본부 ㉸㉸㉸㉸부와 ii지역본부 <<<<부 및 hh, ii, jj, aa, kkl, bb, mmnn, oopp지역본부 ㉸㉸㉸㉸부에서 지난 3년간 관리 감독한 건설공사를 대상으로 사회보험료 신고 및 납부 현황을 확인한 결과, 【붙임 1】과 같이 “2공장 고압기화기 후단 FLANGE 부식방비 개선공사(계약기간: ‘18. 5. 23. ~ ‘18. 8. 21.)” 등 총 72개 건설공사의 계약상대자(시공사)는 1개월 이상 계속 사용 근로자에 대한 보험대상자 신고 및 보험료 납부를 이행하지 아니하였고, 그럼에도 ff기지본부 ㉸㉸㉸㉸부 등 해당 감독부서는 아무런 조치를 취하지 아니하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

ff기지본부 ㉸㉸㉸㉸부 등 14개 관계부서는 별도 의견을 제시하지 않거나, 추후 관련 규정에 따른 건설근로자 사회보험료 신고 및 납부 절차에 대해 계약상대자에게 고지하며 적합하게 이행될 수 있도록 관리 감독하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☎☎☎☎처장은

일용근로자에 대한 사회보험료 신고(납부) 여부 확인, 조치를 미흡하게 한 부서
에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서, 부서주의]

ff기지본부 ☎☎☎☎부

ff기지본부 ☎☎☎☎부

ee기지본부 ☎☎☎☎부

ee기지본부 ☎☎☎☎부

gg기지본부 ☎☎☎☎부

hh지역본부 ψψψψ부

ii지역본부 ψψψψ부

ii지역본부 <<<<부

jj지역본부 ψψψψ부

aa지역본부 ψψψψ부

kkll지역본부 ψψψψ부

bb지역본부 ψψψψ부

mmnn지역본부 ψψψψ부

oopp지역본부 ψψψψ부